



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.1083 del 25/08/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTA AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL CON SEDE A ENNA, C.DA COZZO VUTURO, FATTURA N. 358 PA DEL 31/07/2026 DI €. 2.824,35 PER CONFERIMENTO IN DISCARICA COZZO VUTURO VASCA B1 COMUNE DI COLLESANO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 – LUGLIO 2026 – CIG BA0127C582
CIG:BA0127C582

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Vista la determinazione Sindacale n. 6 del 24/04/2025 ad oggetto: Prosecuzione incarico affidato con contratto part time e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000, di funzionario E.Q. con profilo di “specialista in attività amministrativa” e di posizione organizzativa di responsabile dell'area amministrativa socio assistenziale” con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro con l'Avv.to Antonella Porcello mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 24 ore settimanali ai sensi dell' art 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000 di FUNZIONARIO EQ CON PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA con decorrenza dal 28/04/2025 in continuità con le precedenti determine sindacali e sino al 27/04/2027”;

Premesso che:

- il D.D.G. n. 7 del 14.01.2020 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Acque e Rifiuti, ha autorizzato questo Comune a smaltire presso l'impianto sito in Contrada Cozzo Vuturo nel Comune di Enna, gestito da Ambiente e Tecnologia s.r.l., i rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi (codice CER 200301);
- con determinazione n. 70/2020 è stato affidato alla società Ambiente e Tecnologia srl il servizio di trattamento e/o smaltimento rifiuti provenienti dal Comune di Collesano (CER 200301) per la durata di vigenza del provvedimento autorizzativo sopra citato;
- con Determinazione n. 69 del 20.01.2026 è stata approvata e poi sottoscritta la convenzione per il trattamento e/o smaltimento rifiuti urbani tra il Comune di Collesano e la società “Ambiente e Tecnologia s.r.l.” per l'anno 2026;

Vista la Determinazione n. 125 del 30/01/2026 con la quale si è proceduto all'affidamento del

servizio di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati cod. CER 200301 e al relativo impegno di spesa a favore della società Ambiente e Tecnologia srl di Enna per l'anno 2026;

Vista la fattura n. 358 PA del 31/07/2026 di €. 2.824,35 della ditta Ambiente e Tecnologia srl, ns. prot. 11396 del 06/08/2026 per conferimento in discarica Cozzo Vuturo vasca B1 Comune di Collesano rifiuti indifferenziati CER 200301 – conferimenti mese di Luglio 2026;

Accertato che la quantità totale dei rifiuti riportata in fattura conferiti nel mese di Luglio 2026, tonn. 9,62, coincide con i dati di effettivo smaltimento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026/2028 per la competenza e all'esercizio 2026 per la cassa;

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14/01/2026 con la quale è stato approvato ed assegnato ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie del periodo 2026-2028;

Considerato l'obbligo previsto dal comma 1 dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;

Accertato che l'importo richiesto rientra nei limiti dell'impegno assunto con determina n. 125/2026;

Accertato che, a seguito di istruttoria svolta, la documentazione agli atti d'ufficio è completa e, pertanto, è necessario procedere al pagamento di quanto richiesto;

Preso atto che l'art. 3 della L.R. 136/2010 ha introdotto una nuova disciplina in merito alle modalità di pagamenti dei fornitori per garantire la tracciabilità, e che il conto dedicato comunicato dal creditore è quello indicato nell'ambito delle modalità di pagamento;

Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile dell'Area e all'istruttore del presente atto cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i,

come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n.190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente provvedimento;

Considerato che il meccanismo dello split payment, introdotto nel nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dalla Legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) prevede che, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni non debentrici di imposta, ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, l'imposta è in ogni caso dovuta dagli stessi concessionari e committenti, secondo le modalità e i termini fissati dall'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015;

Visto la regolarità del DURC INPS_51453838 - Scadenza validità 03/11/2026;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in parte narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

1) **DI LIQUIDARE** a favore della ditta Ambiente e Tecnologia s.r.l. con sede legale a Enna (C.F. 01220960866) la somma di €. 2.824,35 per la fattura n. 358 PA del 31/07/2026 relativa al conferimento rifiuti indifferenziati del Comune di Collesano codice CER 200301 nella discarica Cozzo Vuturo vasca B1 nel mese di Luglio 2026;

2) **DI IMPUTARE** il predetto importo di €. 2.824,35 al Cap. 1280.00 Miss. 9 - Progr. 3- Tit. 1- Macr. 103 del Bilancio di previsione 2026/2028 giusto impegno 2026 - IM_43.01 assunto con Determinazione n. 125/2026-

3) **DI OPERARE** la ritenuta di €. 509,31 a titolo di IVA (scissione dei pagamenti) sull'imponibile di €. 2.315,04 che sarà versata direttamente all'Erario tramite F24EP così come specificato nell'art. 4 del decreto attuativo 23 gennaio 2015, tramite F24EP;

4) **DI PROCEDERE** al pagamento mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate in fatture;

5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

6) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

7) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in ossequio - alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Giuseppe Sceusi

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

- Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
- Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	25/08/2026	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
approvata

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1280	0	2.824,35 €	2026 - IM - 43.01	U.1.03.02.15.005 9.3.1.3	2026

Data di approvazione Visto Contabile 25/08/2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.